

๒) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้ถึงความมีอยู่ของคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑) เป็นอาคารอยู่อาศัย (โรงงานจำพวกที่ ๓) และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการพนสี การพนสารกันสียานยนต์ ของอยู่อาศัยพิพาท เนื่องจากการประกอบกิจการดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนรำคาญ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑) และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ฉบับลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เมื่อประมาณวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๙๓/๒๕๖๗)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ (ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) สังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักร โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา ๕ ปี ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากอยู่ในราชอาณาจักรนับแต่วันอนุญาตสิ้นสุดเกินกว่า ๒๕๗ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินกว่ากำหนดที่ได้รับการอนุญาต ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งในวันเดียวกัน จึงถือว่าวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๕/๒๕๖๗)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องว่า นายทะเบียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ออกประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ ๔๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อเปิดอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ ๔๘ (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดนครราชสีมา” โดยข้อ ๑ ๑.๑ ของประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสารดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ว่า ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ และไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษฐานประพฤติผิดมรรยาททนายความตามมาตรา ๕๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ หรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนในคดีประพฤติผิดมรรยาททนายความ ซึ่งมีลักษณะเป็นการห้ามหรือจำกัดสิทธิทนายความที่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในคดีประพฤติผิดมรรยาททนายความซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดี อันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศในข้อ ๑ ๑.๑ เฉพาะข้อความว่า “หรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนในคดีประพฤติผิดมรรยาททนายความ” นั้น แม้ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความรายใดเป็นการเฉพาะ แต่ประกาศดังกล่าวมุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ ๔๘ เท่านั้น จึงมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ดังนั้น เมื่อประกาศสำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เรื่อง รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ ๔๘ฯ ประกาศเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๒/๒๕๖๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อ ๘ (๘.๑) ของประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลฯ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนที่กำหนดข้อความว่า “ใช้บัญชีได้ในจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น” เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนของข้อ ๘ (๘.๑) เฉพาะข้อความว่า “ใช้บัญชีได้ในจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น” นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าประกาศฉบับพิพาทได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครสรรหา



พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ แต่ที่ประสงค์ให้ใช้กับการรับสมัครสรรหาในครั้งนี้ครั้งเดียว ประกาศฉบับนี้จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ซึ่งมีได้มีกฎหมายใดกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีนี้ได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยที่ข้อ ๓.๑ ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่สนใจสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาลและสมัครเข้ารับการสรรหาตามประกาศดังกล่าว และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกาศลำดับการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๕๕ ราย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับการขึ้นบัญชีในลำดับที่ ๒๘ ดังนั้น แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาตามข้อ ๘ (๘.๑) ของประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลฯ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อใด แต่อย่างช้าที่สุดผู้ฟ้องคดีย่อมรู้หรือควรจะมีรู้หลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ฟ้องคดีและพนักงานเทศบาลมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา กรณีจึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันอย่างช้าที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖๕/๒๕๖๗)

๔.๑.๔ การฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาแม่ยาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ขอให้เพิกถอนคำสั่งและมติดังกล่าว นั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีมีอำนาจพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก และให้ถือว่าสำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ซึ่งมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา ๙๘ ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือจะดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้เช่นกัน ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกลงโทษ โดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือจะดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ อุทธรณ์ต่อประธานกรรมการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ คือ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ดี หากต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประการใดแล้ว ย่อมไม่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๗/๒๕๖๗)

๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นอาจารย์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ลบข้อมูลดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียน



ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามกฎหมาย นั้น โดยที่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้องเรียน และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไว้เป็นคำร้องเรียนเพิ่มเติมหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเมื่อใด แต่ต้องได้รับไม่ก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหกสิบวันในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างรวดเร็วที่สุดตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว คือ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยผู้ฟ้องคดีต้องใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากเว็บไซต์ CHECO ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๗/๒๕๖๗)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอสำเนามติคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ต่อมา คณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงผู้ฟ้องคดี โดยแจ้งให้ทราบว่า เป็นกรณีหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย และเป็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ โดยผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิทางกฎหมายต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข่าวสารตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการดังกล่าวเป็นวันช้าที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาล



ภายในเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔/๒๕๖๘)

๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ละเลยไม่ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีจำนวนหลายฉบับ กรณีผู้ฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่งแบบออนไลน์ที่ผู้ประกอบการและครอบครัวมีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งน่าจะเชื่อว่าสถานประกอบการดังกล่าวเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ตรวจสอบและสอบถามบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นสถานประกอบการดังกล่าวแล้วพบว่าบุคคลในบ้านเคยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และได้ไปกักตัวที่ภูมิลำเนาเดิม โดยได้ปฏิบัติตัวตามคู่มือฉบับประชาชนกรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักกันตนเอง ปัจจุบันหายเป็นปกติแล้วจึงได้กลับมาเปิดขายอาหารที่บ้าน และไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการแจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็นคำชี้แจงที่ไม่มีเหตุผล ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือชี้แจงจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กรณีจึงถือว่าวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และจะต้องใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว โดยต้องยื่นฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๙/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ฟ้องว่า สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ละเลยต่อหน้าที่ในการใช้อำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อตรวจสอบนิติบุคคลอาคารชุด โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ใช้อำนาจตามมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ เรียกให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจัดส่งเอกสารทางบัญชี



และหลักฐานทางบัญชีประกอบงบดุล เอกสารหลักฐานการลงบันทึกรายรับและรายจ่าย งบรายรับรายจ่าย (งบกระแสเงินสด) งบดุลแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุด และงบกำไรขาดทุนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๓๘/๑ มาตรา ๓๘/๒ และมาตรา ๓๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากนิติบุคคลอาคารชุดมีลูกหนี้เจ้าของร่วมค้างชำระค่าส่วนกลางสูง ทำให้เจ้าของร่วมได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้เพิกเฉยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือ รวม ๕ ฉบับ อันมีสาระสำคัญเป็นการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจตามมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ เช่นเดียวกัน โดยปรากฏตามสำเนาใบตอบรับไต่ถามคดีพิเศษในประเทศว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือฉบับแรกของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คือ ฉบับลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงถือว่าวันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คือ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องใช้สิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๗/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความนำจับและประสงค์เงินสินบนนำจับกรณีผลิตภัณฑ์ถั่วตัด ก. แก้วพาณิชย์ ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อสอบถามความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งผลการดำเนินการกรณีผู้ฟ้องคดีแจ้งความนำจับเพื่อประสงค์เงินสินบนนำจับ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแสดงหลักฐานสนับสนุนประกอบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอทราบผลการดำเนินการตามที่ได้แจ้งความนำจับผลิตภัณฑ์ถั่วตัด อันเป็นการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการประจำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องกำกับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สอบถามผลการดำเนินการ คือ ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีหนังสือตอบคำถามหรือแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ภายในระยะเวลาดังกล่าว จึงถือว่าวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าว คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีคำร้องเรียนต่อนายกสภาการพยาบาลว่านางสาว ผ. ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ใช้มีดคัตเตอร์ฟันมือของผู้ฟ้องคดีจนผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บ และปฏิเสธให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการประทุษร้ายผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล แต่เลขาธิการสภาการพยาบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งไม่รับคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าการกระทำของนางสาว ผ. ไม่เข้าข่ายเป็นการประทุษร้ายผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งคำร้องเรียนเพื่อให้สภาการพยาบาลรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาอีกครั้ง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงนายกสภาการพยาบาลว่านางสาว ผ. ประทุษร้ายผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การกระทำของนางสาว ผ. ไม่เข้าข่ายเป็นการประทุษร้ายผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่ก็ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ อันเป็นวันครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือดังกล่าวตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๓/๒๕๖๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฟ้องว่า ตนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่ดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษกรณีได้คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนและปรับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และสิทธิประโยชน์อื่นใด



ที่เกี่ยวข้องที่ควรจะได้รับตามสิทธิของข้าราชการและให้มีผลย้อนหลังนับจากวันที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบหรือประกาศที่มีผลบังคับใช้ สำหรับข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีบันทึกลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ขอทราบผลการดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ช. กรณีขอปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น ซึ่งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีบันทึกลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งว่า กปช. มีมติว่า ในกรณีที่จะปรับให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิและการให้ ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราที่สูงขึ้น ควรเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด โดยมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีที่ต้องปฏิบัติตามคำบังคับของศาลตามนัยมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นคำสั่งที่ไม่มี เหตุผล เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี จึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับจากวันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลทางระบบงานคดีปกครอง อิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๔๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นการยื่นคำฟ้องนอกเวลา ทำการปกติของศาล กรณีถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนด ระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๙๙๑/๒๕๖๗)

๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น

๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑) กรณีการกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องในข้อหาที่สองว่า การที่เลขาธิการคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๖/๒๕๖๔ เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับ บริษัทประกันวินาศภัยลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยนำมาใช้ปฏิเสธ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้คณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การที่คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ย่อมต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีต้องรู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสาร



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ต่อบริษัท ว. เพื่อขอรับผลประโยชน์ตามกฎหมาย แต่บริษัท ว. มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองตามกฎหมายตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ อันเป็นวันที่บริษัท ว. มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙๑/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่ผู้อำนวยการเขตหนองจอก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับมาตรา ๖๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบว่าที่ดินข้างเคียงด้านทิศเหนือของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๗๒ ยังคงมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน (ที่สาธารณประโยชน์ลำบ่อเตย) และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าสำนักงานเขตหนองจอกได้ตรวจสอบและได้บันทึก ป.ค. ๑๔ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวพบว่าลำบ่อเตยเป็นที่สาธารณประโยชน์มาตั้งแต่เดิม ไม่มีผู้ใดสงวนหวงห้าม ปัจจุบันมีสภาพเป็นทั้งลำน้ำและดินขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ รวมทั้งราษฎรยังใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือทั้งสองฉบับ นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ถือได้ว่าเป็นการยืนยันหรือรับรองอาณาเขตของที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน อันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ซึ่งหากการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองดังกล่าวได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าตนได้ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๗๒ และที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิด้านทิศเหนือของโฉนดที่ดินดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คัดค้านการรังวัดสอบเขตที่ดินทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แม้ว่าคำขอของผู้ฟ้องคดีจะขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือทั้งสองฉบับ แต่ก็เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริง คือ การขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ งัดเว้นการยืนยันหรือรับรองอาณาเขตของที่สาธารณประโยชน์ลำบ่อเตย อันเป็นการขัดขวางการขอรังวัดสอบเขตที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการ



การใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินการทางปกครอง อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลภายในระยะเวลาที่มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กำหนด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่ได้มีการเลื่อนวันนัดการสอบสวนไต่สวนไปเป็นวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องการไต่สวนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คัดค้านการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีข้อหานี้ในวันใด แต่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้คัดค้านการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีอย่างช้าในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนหนังสือลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นเพียงการยืนยันข้อเท็จจริงตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ลำบ่อเตยเท่านั้น ไม่มีผลให้ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีนี้ขยายไปเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการมีหนังสือดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒๒/๒๕๖๗)

๒) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีเนื้อที่ดินน้อยกว่าหลักฐานตาม น.ส. ๓ ก. ซึ่งการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับรองสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าของที่ดิน จากสิทธิครอบครองตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เป็นกรรมสิทธิ์ตามหลักฐานโฉนดที่ดิน โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเห็นว่าการดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ถูกต้องตามการนำขึ้นรับรองแนวเขต หรือรูปแผนที่และเนื้อที่ดินในโฉนดที่ดินไม่ตรงตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยจะต้องยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามรับโฉนดที่ดินดังกล่าวในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรณีจึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้สืบสิทธิผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกโฉนดที่ดินไม่ตรงตามเนื้อที่ในหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียหายอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี และจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องคดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๖/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ กรณีกระทำผิดวินัยในเรื่องทุจริตเงินโครงการอาหารกลางวัน ในขณะที่ ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ต่อมา ก.ค.ศ. ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อผู้ฟ้องคดีว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีสภาพร้ายแรงอันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นกลาง จึงเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและให้ดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้พิจารณาและดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเลือกใช้สิทธิยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอของผู้ฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่พิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า



ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่ารัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกำกับหรือควบคุมดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาคำขอออกไป กรณีย่อมถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยปฏิเสธคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยปริยาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบรับคำขอดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๑ ประกอบกับมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๓/๒๕๖๗)

๔) กรณีการกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นโรงเรียนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทวิชาชีพนอกระบบ โดยบริษัท ม. ผู้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน มีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท รวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับมอบหมายจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราให้นักเรียนต่างชาติ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้แสดงความประสงค์ต่อผู้กำกับ การตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราให้กับผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงที่ ๑๗ ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติที่ได้สมัครเรียนตามหลักสูตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการศึกษา (NON-ED) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ ซ้ำ ทำให้เข้าเรียนตามหลักสูตรที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ ไม่ทันภาคการศึกษาดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ด ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งรวม ๒๕ คำขอ โดยมีทั้งคำขอที่เกี่ยวกับเรื่องพิพาทและไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พิพาท แต่เมื่อพิจารณาคำขอทั้งหมดและปรากฏข้อเท็จจริงก่อนฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ แล้ว ซึ่งอนุมานได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดประสงค์จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ เสียค่าใช้จ่ายไปโดยไม่ได้เรียนตามความประสงค์เป็นสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่า ตามปฏิทินการศึกษาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาชาวต่างชาติที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำการติดต่อหรือประสานไว้ รวมถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ จะต้องทำการเปลี่ยนการตรวจลงตราเป็นคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการศึกษา (NON-ED) ให้เสร็จก่อนวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อได้ แต่เมื่อถึงวันดังกล่าว



ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กรณีจึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าวอย่างเร็วที่สุด คือ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการศึกษา (NON-ED) โดยผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ ได้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ กรณีจึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันดังกล่าว สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ถึงที่ ๑๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ถึงที่ ๑๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการศึกษา (NON-ED) โดยผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ ได้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรณีจึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๑๒ ที่ ๑๓ ที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๑๖ รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๑๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ นำคดีมาฟ้องขอให้มีการชดเชยค่าเสียหายจากกรณีดังกล่าวในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นอาจารย์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ลบข้อมูลดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีใช้เป็นกรณีหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามคำขอ ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว และชดเชยค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามกฎหมาย นั้น โดยที่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้องเรียน และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้ว



ต้องไม่เกินหกสิบวัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จอย่างช้าที่สุดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐได้รับหนังสือลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นคำร้องเรียนเพิ่มเติมหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของผู้ฟ้องคดี แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเมื่อใด แต่ต้องได้รับไม่ก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหกสิบวันในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างรวดเร็วที่สุดตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว คือ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยผู้ฟ้องคดีต้องใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากเว็บไซต์ CHECO ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๗/๒๕๖๗)

๕) กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิไล่เบี้ย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องให้ทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ขณะนาย ส. ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สังกัดผู้ฟ้องคดี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษประจำคลังยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ได้อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ดังกล่าวดำเนินการจัดซื้อยาสูตรชูโดอีฟิดรินเกินอัตราการใช้ของโรงพยาบาล และยาที่จัดซื้อสูญหายเป็นจำนวนมาก โดยมีพฤติการณ์จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มีคำสั่งเรียกให้นาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่นาย ส. เพิกเฉย จนกระทั่งต่อมา นาย ส. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในฐานะ ทายาทโดยธรรมของนาย ส. ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแทนนาย ส. นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีโดยปลัดกระทรวง สาธารณสุขจะได้มีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง สาธารณสุขในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่การมอบอำนาจดังกล่าวไม่รวมถึงการฟ้อง การแก้ต่าง หรือดำเนินคดี ในศาล ในกรณีที่จะต้องดำเนินการฟ้อง แก้ต่าง หรือดำเนินคดีในศาล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเรื่อง ให้พนักงานอัยการดำเนินการ พร้อมกับจัดส่งสำเนาเรื่องทั้งหมดให้สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขทราบ เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้จัดส่งใบแต่งตั้งนายความให้ อันเป็น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังคงสงวนอำนาจฟ้องผู้กระทำละเมิดไว้แก่ตน ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ชดใช้เงินตามคำสั่งให้ชดใช้เงินหรือการฟ้อง ทายาทให้ชดใช้เงินจากทรัพย์สินมรดกของเจ้าหน้าที่ผู้ตาย ดังนั้น การนับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง โดยการฟ้องบังคับให้ทายาทของนาย ส. เจ้าหน้าที่ผู้ตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของนาย ส. เจ้ามรดก ไม่ใช่ นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มีคำสั่งให้นาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว แต่นาย ส. เพิกเฉย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจึงได้ดำเนินการสืบหา หลักทรัพย์ จนกระทั่งทราบว่านาย ส. ถึงแก่ความตาย จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานการดำเนินคดีกรณี นาย ส. ผู้ทำละเมิดว่า จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอคัดสำเนาทะเบียนราษฎรของนาย ส. จึงทราบว่านาย ส. ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ทำให้ความเป็นเจ้าหน้าที่ของนาย ส. สิ้นสุดลง เพราะความตายตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเห็นควรเสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณามอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีและเป็นเจ้านั้นอันมีต่อเจ้ามรดก ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของนาย ส. ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจึงอาจใช้สิทธิฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของนาย ส. ดังกล่าว แต่มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นสิบปีนับแต่เมื่อนาย ส. ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสามในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๔/๒๕๖๔ (ประชุมใหญ่))



๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีและนาง ค. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๒๗๐ ซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินเพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผู้ฟ้องคดีและนาง ค. มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าว แต่เนื่องจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๒๗๐ ได้จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมสำหรับเป็นถนนของหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งผู้ฟ้องคดีกับนาง ค. ไม่สามารถตกลงกับเจ้าของสามยทรัพย์ในที่ดินแปลงดังกล่าวและไม่สามารถนำหนังสือแสดงความตกลงหรือความยินยอมของเจ้าของสามยทรัพย์มาแสดงต่อการรถไฟฟาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีและนาง ค. เพื่อแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันได้มีการเสนอตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ขอให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ค. เข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ มิเช่นนั้น หากมีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แล้ว ผู้ฟ้องคดีและนาง ค. จะไม่สามารถตกลงทำสัญญาซื้อขายได้อีก ผู้ฟ้องคดีและนาง ค. จึงได้ไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ว่าการการรถไฟฟาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนแก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่ามีเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์คัดค้านการจ่ายเงินค่าทดแทน โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ตกลงเป็นหนังสือกับเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์เกี่ยวกับสิทธิของแต่ละฝ่ายในเงินค่าทดแทน หรือใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้ข้อโต้แย้งสิทธิในเงินค่าทดแทนระหว่างผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ยุติลง และนำหลักฐานมาแสดงกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อจะได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรับเงินค่าทดแทนต่อไป ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ย่อมต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปฏิเสธการจ่ายเงินค่าทดแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ชอบที่จะยื่นฟ้องต่อศาลภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๖๘)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือจากทางราชการในฐานะเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านการประกอบอาชีพ แต่ไม่มีชื่อในรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการส่งรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากทางราชการในฐานะเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ หรือได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งผลการพิจารณา หรือได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อใด แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ได้กำหนดกรอบการดำเนินการ ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๖๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คดีนี้ มูลกรณีสืบเนื่องมาจากการที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่เพิกถอนการอนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามคำพิพากษาดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ผ่อนชำระเงินกู้) ต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ดำเนินการเบิกค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการเบิกค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิอันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่



รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กล่าวคือ นับแต่วันที่ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ แห่งการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๒๕/๒๕๖๗)

๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีที่กรมทางหลวงชนบท (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้บูรณะทางลาดยางระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร ตามสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหนังสือคำประกันมามอบให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานและผู้ฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงนางสาว ด. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อแจ้งเรื่องการคำนวณเงินเพิ่มและลดค่าก่อสร้างตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยให้นำเงินตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ของสัญญาจ้างพิพาทจำนวน ๑๕๓,๑๒๒.๑๘ บาท มาชำระให้แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงิน ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของสัญญาจ้างพิพาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ เพื่อให้ชำระเงินดังกล่าว ย่อมต้องถือว่าวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงเป็นการ ยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๔๓/๒๕๖๗)

กรณีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วย ดำเนินการ (ด้านการค้าระหว่างประเทศ) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ได้ทะเลาะวิวาทกับผู้ฟ้องคดีในเรื่องงาน และได้พิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษส่งทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เข้าไปในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุในทำนองที่แปลได้ว่า “ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจาก



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ราชการ” โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง มิได้ทักท้วงหรือยับยั้งการกระทำดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่ากรณีข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ แล้ว ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ บังคับให้ผู้ฟ้องคดีเขียนหนังสือลาออกจากราชการ และจะแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเมืองฮ่องกงในข้อหาทำลายทรัพย์สินของทางราชการ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ลบข้อมูลส่วนตัวในคอมพิวเตอร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ ได้เรียกผู้ฟ้องคดีมาเจรจาและได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าต้องออกจากงานโดยไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีถูกให้ออกจากราชการจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะเกษียณอายุ และให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนอย่างน้อยปีละ ๑ ขั้นทุกปี จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะเกษียณอายุ รวมทั้งจ่ายเงินประเพณีตามกฎหมายจ้างงานเมืองฮ่องกงเท่ากับเงินเดือนอีกจำนวน ๑ เดือน ทุกช่วงเวลาเทศกาลตรุษจีนของทุกปี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุว่า การทำงานของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดด้วยความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย จึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๑:๐๗ นาฬิกา อันเป็นเวลานอกทำการปกติ ย่อมต้องถือว่าเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ อันเป็นวันทำการแรกที่ศาลเปิดทำการปกติถัดไปตามนัยข้อ ๑๘ แห่งระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๔๔/๒๕๖๗)

๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา

กรณีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับทุนการศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยได้ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) จำนวน ๒ ฉบับ คือ สัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูกาน ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ (สัญญาสำหรับผู้ศึกษาต่างประเทศตลอดหลักสูตร) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาการรับทุนรัฐบาล (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ (โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์



วิจัยและนวัตกรรม (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองในแต่ละช่วงเวลาต่อเนื่องกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สำเร็จการศึกษาและได้กลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ลาออกจากการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดียังปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบถ้วนซึ่งเป็นการผิดสัญญาสิทธิเรียกร้องที่จะบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชดใช้ทุนและเบี้ยปรับจึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งแม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบถึงการลาออกเมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับจากการผิดสัญญา จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วอย่างช้าในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงต้องยื่นฟ้องภายในกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีให้ชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือแล้วแต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทวงถามอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชำระหนี้บางส่วนโดยผ่อนชำระเป็นรายเดือนตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แสดงเจตนาว่าจะชำระหนี้ให้แก่หน่วยงานใดหรือตามสัญญาฉบับใดเป็นการเฉพาะเจาะจง เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับชำระหนี้จากผู้ถูกฟ้องคดี ก็ได้นำเงินส่วนหนึ่งส่งชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบเสร็จรับเงินการชำระหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีอันมีผลเป็นการชำระหนี้บางส่วนกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย และมีผลให้อายุความในสัญญาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ สะดุดหยุดลง ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้จึงไม่นับเข้าในอายุความส่วนอายุความที่สะดุดหยุดลงจะสิ้นสุดเวลาใด และให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่ใดนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับชำระหนี้บางส่วนเป็นรายเดือนโดยได้รับชำระหนี้ครั้งสุดท้ายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ อายุความที่สะดุดหยุดลงจึงสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ อายุความใหม่จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๔/๒๕๖๘)

๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕